保險法主題整理：責任保險

整理範圍：107-114年司律一試保險法考古題
涵蓋條文：保險法 §90-§95
共計 4 題

壹、責任保險之和解參與權

一、107年第20題

甲參加A公司之彩色粉塵派對活動，因A公司人員用火不慎，導致甲受有嚴重燒燙傷，A公司就該活動已向B保險公司投保公共意外責任保險。下列敘述，何者錯誤？

(A) 若保險契約無特別約定，B 保險公司應對 A 公司為處理甲所提出之責任相關賠償請求所支出之抗辯費用負給付之責
(B) 縱契約條款未約定，A公司對甲所為之和解，未經B保險公司參與，B保險公司亦不受拘束
(C) 除被保險人對第三人應負損害賠償責任確定者外，B 保險公司在 A 公司未向甲給付賠償金前，不得給付A公司保險金
(D) 甲對A公司提起賠償請求經判決確定後，即得直接向B保險公司請求給付保險金

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	依保險法§91，責任保險人於被保險人因保險事故所致之賠償責任確定後，對被保險人因處理該賠償請求所支出之必要費用，負償還之責。抗辯費用屬必要費用
(B)	✗（本題問「何者錯誤」）	依保險法§93：「保險人得約定被保險人對於第三人就其責任所為之承認、和解或賠償，未經其參與者，不受拘束。但經要保人或被保險人通知保險人參與而無正當理由拒絕或藉故遲延者，不在此限。」須有契約約定，保險人才能主張不受拘束。本選項稱「縱契約條款未約定」保險人亦不受拘束，不正確
(C)	☑ 正確	依保險法§94第1項後段，保險人於被保險人對第三人應負損失賠償責任確定前，得經被保險人通知，直接對第三人為賠償金額之給付。但在責任未確定且未實際賠付前，保險人不得逕付被保險人保險金
(D)	☑ 正確	依保險法§94第2項：「被保險人對第三人應負損失賠償責任確定時，第三人得在保險金額範圍內，依其應得之比例，直接向保險人請求給付賠償金額。」判決確定後即符合「責任確定」要件

[!NOTE]
重點整理

1. **和解參與權**（§93）：須有**契約約定**，保險人才能主張被保險人未經其參與之和解不受拘束
2. **第三人直接請求權**（§94 II）：被保險人對第三人責任確定時，第三人得直接向保險人請求
3. **抗辯費用**（§91）：保險人應負擔被保險人處理賠償請求之必要費用

二、112年第22題

A醫院向B保險公司投保醫院綜合責任險，保險金額每一事故新臺幣（下同）300萬元。甲女就診期間因施打麻醉劑休克死亡，A醫院在B保險公司人員參與下與甲女家屬達成600萬元和解。嗣後，B 保險公司以參與和解當時其並未明示或默示同意和解金額為由，拒絕 A 醫院之理賠申請。下列關於本責任保險人和解參與權之敘述，何者正確？

(A) 參與權包括保險人之和解參加權及和解同意權二權利，亦即保險人未同意和解，保險人不受該和解之拘束
(B) 參與權包括保險人之和解參加權及和解同意權二權利，亦即保險人未同意和解，保險人免除其理賠責任
(C) 參與權僅包括和解參加權，不包括和解同意權，保險人一旦參與和解，保險人即應受和解效力之拘束
(D) 參與權僅包括和解參加權，不包括和解同意權，保險人參與和解，除有正當理由得拒絕和解條件或其他除外不保理由外，保險人在保險金額範圍內應受和解之拘束

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	保險法§93之「參與」僅指和解參加權，不包括和解同意權。保險人未同意和解金額，並非得不受拘束之事由
(B)	✗ 錯誤	同(A)，參與權不包括同意權。且保險人未同意和解不會導致免除理賠責任
(C)	✗ 錯誤	前半段正確（參與權僅含參加權），但後半段過於絕對。保險人參與和解後，仍得以正當理由拒絕和解條件（如和解金額顯不合理），或主張其他除外不保事由
	☑ 正	保險法§93之參與權僅為「和解參加權」，不含「和解同意權」。保險人參與和解後原則上受拘束，但得以正當理由拒絕和解條件或撤

(D) ☑ 正確 保險法§95之參與權僅為「和解參加權」，不含「和解同意權」。保險人參與和解後原則上受拘束，但得以正當理由拒絕和解條件或援引其他除外不保事由。且保險人之給付以保險金額為限

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> 1. **參與權 ＝ 和解參加權**，不含和解同意權
> 2. 保險人參與和解後原則上受拘束，例外：有正當理由得拒絕和解條件、除外不保
> 3. 保險人之給付仍以**保險金額**為上限
> 4. 本題B保險公司人員已參與和解，不得事後以未同意金額為由拒賠

貳、第三人直接請求權與時效

一、110年第21題

A公司於民國（下同）105年1月向B產物保險股份有限公司（下稱B公司）投保公共意外責任險。A公司廠房於105年5月失火，火勢延燒造成C公司廠房損失。C公司於105年10月起訴A公司，於 108年 10 月判決確定A公司應賠償 C公司之損失。因 A公司失火後即不再營業，亦無資產可供執行，C公司乃於110年9月依保險法第94條向B公司提起訴訟，請求保險理賠。試問：C公司對 B公司之訴訟有無罹於時效？該時效應自何時起算？

(A) 依保險法第65條，應自保險得為請求之日（105年5月失火）起算二年，因此已經罹於時效
(B) 依保險法第90條被保險人受賠償之請求，亦即應自105年10月起算二年，因此已經罹於時效
(C) 應依被保險人侵權行為責任發生日起算二年，亦即應自 105 年 5 月失火起算二年，因此已經罹於時效
(D) 應自被保險人對第三人應負損失賠償責任確定時起算，亦即應自108年10月起算二年，因此尚未罹於時效

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	保險法§65規定由保險契約所生之權利自得為請求之日起2年不行使而消滅。但責任保險中第三人之直接請求權（§94 II），其「得為請求」之時點為被保險人對第三人之責任確定時，非事故發生時
(B)	✗ 錯誤	§90係規定責任保險人於被保險人對第三人應負賠償責任確定後負保險責任。C公司起訴僅為請求之提出，責任尚未確定，非時效起算點
(C)	✗ 錯誤	第三人直接請求權之時效起算點非侵權行為發生日，而是被保險人責任確定日
(D)	☑ 正確	依保險法§94 II，第三人之直接請求權以被保險人對第三人「應負損失賠償責任確定」為要件。108年10月判決確定後，C公司始得行使直接請求權，時效自此起算2年（至110年10月），C公司於110年9月起訴尚未罹於時效

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> 1. 第三人直接請求權（§94 II）之**時效起算點**＝被保險人責任確定時（如判決確定）
> 2. 非以事故發生日或起訴日為起算點
> 3. 時效期間為2年（§65）
> 4. 本題時間軸：105/5事故→105/10起訴→108/10判決確定（時效起算）→110/9提訴（未逾時效）

二、113年第22題

A遊樂場向 B保險公司（下稱 B公司）投保責任保險。甲於 A遊樂場遊玩時，因設施故障而受傷，事故後1個月，A遊樂場破產結束營業。甲求償無門，乃依保險法第94條向B公司為直接請求損害賠償。B公司主張A遊樂場未繳保費且違反遊樂設施定期保養特約條款規定，於事故發生後2週已解除契約，自不負理賠責任。下列關於B公司之主張有無理由之敘述，何者正確？

(A) 有理由，因保險契約已經解除，保險人不負理賠責任
(B) 無理由，保險契約效力屬 B保險公司與 A被保險人間之內部關係，不影響受害第三人甲對B保險人之直接請求權
(C) 有理由，因A遊樂場未賠付甲之前，損失尚未確實發生，B公司本無須負責
(D) 無理由，B公司仍應理賠，理賠後再向已破產的A遊樂場為主張

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	B公司於事故發生後2週合法解除契約（因被保險人未繳保費且違反特約條款），契約經解除後溯及失效，保險人不負理賠責任。第三人之直接請求權以保險契約有效存在為前提
(B)	✗ 錯誤	第三人直接請求權（§94 II）以保險契約有效為前提。若保險契約已合法解除，第三人即無法行使直接請求權，契約效力非僅為內部關係

(C) ✕ 錯誤　依§94 II，被保險人對第三人責任確定時，第三人得直接向保險人請求，不以被保險人已實際賠付為要件。但本題保險契約已解除，故B公司得拒賠之理由是契約解除，非損失未確實發生

(D) ✕ 錯誤　保險契約已合法解除，保險人法律上無理賠義務，不存在先理賠再向被保險人求償之問題

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> 1. 第三人直接請求權（§94 II）之**成立前提**：保險契約有效存在
> 2. 保險契約經合法解除→保險人不負理賠責任→第三人直接請求權亦不成立
> 3. 與110年第21題對比：該題保險契約有效但損害事故後數年方起訴，焦點在時效；本題焦點在契約是否仍有效

參、體系歸納

一、出題趨勢分析

子主題	107	108	109	110	111	112	113	114	合計
和解參與權	1					1			2
第三人直接請求權與時效				1			1		2
合計	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**4**

二、高頻考點摘要

考點	核心觀念
和解參與權（§93）	僅含和解參加權，不含同意權；須有契約約定始得主張不受拘束
第三人直接請求權（§94 II）	責任確定時第三人得直接向保險人請求，以契約有效為前提
時效起算	§94 II直接請求權時效自責任確定時起算2年
抗辯費用（§91）	保險人應負擔被保險人處理賠償請求之必要費用

三、關鍵區辨整理

概念A	概念B	區辨重點
和解參加權	和解同意權	§93僅賦予參加權，保險人不因未同意而不受拘束
§93 約定不受拘束	§94 II 直接請求權	§93需契約約定；§94 II為法定權利，責任確定即可行使
契約有效（時效問題）	契約已解除（效力問題）	契約有效→爭議在時效；契約解除→直接請求權喪失基礎

> 本文件整理自 107-114 年司律一試保險法考古題，共 4 題，涵蓋責任保險之核心考點。